

1528589-06.2022.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
X e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. GABRIEL RODRIGUES SIMONE e AILTON BRAZ DE OLIVEIRA foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e § 2º -B, na forma do art. 70 c.c. art. 61, II h ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1528589-06.2022.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1528589-06.2022.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
X e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. GABRIEL RODRIGUES SIMONE e AILTON BRAZ DE OLIVEIRA foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e § 2º -B, na forma do art. 70 c.c. art. 61, II h e 29, caput, todos do Código Penal, porque no dia 18 de julho de 2022, por volta das 18h50, na rua Doutor Clemente de Almeida Moura, 58, Bom Retiro, São Paulo - SP, teriam concorrido para a prática do crime perpetrado

por Jackson Anthero, Jorge Alberto Silva Santos e Danilo Tadeu Kotoski, que em concurso de agentes subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo, a quantia de R\$ 6.446,00 e US\$ 121,00, um aparelho de telefonia celular de valor estimado em R\$1.000,00 e uma carteira com documentos pessoais e cartões bancários pertencentes à vítima Bong Ki Lee, de 77 anos de idade, além de um aparelho de telefonia celular e uma carteira contendo documentos pessoais e cartões bancários pertencentes à vi Bo Gug Chang, restringindo a liberdade das vítimas sobreditas, bem como, de Francisco Javier Paredes Gonzalez, Barbiero Caceres German e outras cinco vítimas, dentre elas uma criança de quatro anos, fatos estes apurados no autos da ação penal, processo nº 1516266-17.2022.8.26..0228.

Decretada a prisão preventiva dos acusados em 19 de agosto de 2022.

Denúncia recebida em 29 de agosto de 2022.

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 126/134 e 212/224).

Em juízo, no dia 25 de outubro de 2022 foram ouvidas as testemunhas Paulo Rogério Gonçalves, Marcos Corrêa de Moraes Verardino, Eliesdras Feitosa Dantas, Maria Cecília Castro Dias e Rick Carneiro de Menezes (fls. 329/332).

Em audiência em continuação realizada em 29 de novembro de 2022, os réus foram interrogados (fls. 375/376).

Convertidos os debates orais em alegações finais, foram apresentados memoriais pelo Ministério Público e pela defesa a fls. 380/390, 391/400 e 402/414, respectivamente.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é improcedente.

A materialidade do delito está bem delineada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/16), relatórios de investigação (fls. 36/50 e 65/68) e pelos depoimentos das testemunhas, tomados na fase de investigação e em juízo.

O mesmo não se pode dizer em relação à autoria atribuída aos acusados.

Ao término da instrução, o conjunto probatório não permite que se infira haver o acusado GABRIEL RODRIGUES SIMONE concorrido de qualquer maneira para a infração penal. Já em relação à conduta imputada a AILTON BRAZ DE OLIVEIRA, não há prova apta a fundamentar o acolhimento do pedido condenatório. Vejamos:

AILTON BRAZ DE OLIVEIRA

Conquanto o relatório de investigação coligidos a fls. 36/50 sugira eventual ação coordenada, essa inferência decorre do simples fato de que o veículo conduzido pelo acusado Ailton Braz de Oliveira e aquele que transportava os demais envolvidos na prática delitiva chegaram concomitantemente no local do crime. Além do que, após estacionar o veículo e sem motivo aparente, circundou o quarteirão, tornando a parar próximo ao local dos fatos.

Ressalte-se que as imagens não revelam qualquer interação entre o acusado e os ocupantes do outro veículo. Outrossim, o acusado não nega que tenha transportado Danilo até o local do crime, esclarecendo que se dispôs a fazê-lo pelo valor de quarenta reais, e que foi a pedido do transportado que rodeou o quarteirão. Negou taxativamente ter conhecimento dos objetivos de Danilo naquele local.

O acusado não possui antecedentes criminais (fls. 79/80) e tem como meio de subsistência o transporte de pessoas, situação comprovada pelas informações prestadas pela Uber Technologies Inc. (fls. 298/320). Também não negou a relação de amizade com o transportado, motivo pelo qual ajustou o transporte sem a intermediação da empresa referida.

As condutas de transportar, aguardar e mesmo circundar determinada localidade são corriqueiras na atividade de transporte de pessoas, também não se podendo enxergar com estranheza o fato de o imputado deixar o local em meio à troca de tiros.

As informações prestadas pelo interrogado são verossímeis. A prova oral produzida não corrobora a pretensão formulada na denúncia.

As vítimas não foram ouvidas em juízo.

A testemunha Paulo Rogério Gonçalves, arrolada pela acusação, informou que financiou o veículo utilizado pelo acusado para que este pudesse atuar como motorista de aplicativo, sabendo que o veículo também era utilizado na atividade de instalação de equipamento de sonorização ambiente, realizada pelo acusado.

Em depoimento realizado pelo policial militar Marcos Corrêa de Moraes Verardino, apenas se relatou o procedimento adotado no atendimento da ocorrência, nada sabendo o depoente acerca do envolvimento de veículos de apoio aos criminosos. O mesmo se aplicando ao depoimento prestado pelo policial militar Eliesdras Feitosa Dantas. Do depoimento prestado pela Delegada de Polícia Maria Cecília Castro Dias não se pode extrair qualquer fato concreto que sustente a imputação, tal qual ocorre com o depoimento do policial civil Rick Carneiro de Menezes. Enfim, não há lastro probatório que demonstre comunhão de propósitos entre o acusado e os demais envolvidos no crime.

GABRIEL RODRIGUES SIMONE

Já no que diz respeito ao acusado GABRIEL RODRIGUES SIMONE, não há qualquer prova que denote seu envolvimento no crime em tela, senão pela implicação imprescisa realizada em sede policial pela esposa de Danilo, morto durante a ação criminosa. Assim, de se convir que em relação a ele, a denúncia está ancorada em meras conjecturas. Aliás, quanto a este tópico do pedido a ação é perempta, considerando que nos memoriais o próprio órgão de acusação manifestou-se pela absolvição do acusado.

3. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, para absolver os acusados GABRIEL RODRIGUES SIMONE e AILTON BRAZ DE OLIVEIRA das imputações feitas na denúncia (art. 157, §2º, II e V, e § 2º -B, na forma do art. 70 c.c. art. 61, II h e 29, caput, todos do Código Penal), com fundamento, respectivamente, no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.
P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA